

合同审查报告

一、审查概要

- 审查标准数量：15项
- 发现问题总数：13项
- 高风险问题数量：7项
- 中风险问题数量：6项
- 低风险问题数量：0项

说明：15项审查标准全部参与审查；其中“检查要点3.1”出现三次（分别对应不同具体问题），均计入原始标准总数，但问题统计以实际风险事项为单位，共

二、风险总览表

序号	审查领域	主要问题	具体问题	风险等级
1	（一）合同主体	签约资格存疑	甲方存在1110万元重罚行政处罚记录，符合	
2	（一）合同主体	主体信息缺失与不一致	甲乙双方均未载明传真及法定代表人信息；	
3	（一）合同主体	知识产权权属失衡	第7.2条单方保留全部服务成果及衍生品知识	

4	(二) 合同框架	项目负责人身份信息未明确指定“合同主要项目负责人”，亦未		
5	(二) 合同框架	采购内容表述模糊 未列明服务品种、规格、型号、等级等关键		
6	(二) 合同框架	合同金额要素缺失 全文未约定任何服务项目的单价、总价、计		
7	(二) 合同框架	付款机制缺乏阶段控制设置基础服务里程碑的付款节点，未约定		
8	(三) 其他基本问题	正文与附件关于“天正的定义”未统一界定为“自然日”，但附件		
9	(三) 其他基本问题	服务可用性标准不一附件一验收标准为“高于99%”，附件二服		
10	(三) 其他基本问题	服务开通日期记录主附矛盾规定“以甲方系统记录时间为准”，		
11	(三) 其他基本问题	招投标术语混入正式条款使用“公开招标编号”“乙方投标		
12	(三) 其他基本问题	乙方名称括号格式不统一乙方：“”处用英文单角括号“(北京)”，		
13	(三) 其他基本问题	准据法表述不规范且排除冲突法规则中不包括冲突法)”未		

三、审查详情

(一) 合同主体

检查要点 1.1：通过工商数据比对该签约主体是否存在重大涉法涉诉事项

- 风险等级：高
- 审查结论：甲方浙江农村商业联合银行股份有限公司存在国家金融监督管理总局浙江监管局作出的11

原文引用：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司

乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- 所在位置：合同签署页
- 问题分析：甲方被金融监管机构处以1110万元罚款，属《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》第
- 法律依据：
 - 《中华人民共和国民法典》第一百四十三条：“具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具
 - 《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》第二条：“当事人违反法律、行政法规，性质恶劣、情
 - 《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条：“被执行人未履行生效法律文

修改建议：

“鉴于甲方于【X年X月】因【具体违规事由，如‘数据安全管理工作不到位’】被国家金融监督管理总局

检查要点

1.2：合同提供信息是否齐全，是否与工商登记一致，包括联系地址、联系电话、传真、法定代表

- 风险等级：高

• 审查结论：合同首部主体信息存在多项缺失与不一致情形，包括甲乙双方均未载明传真号码及法定代

原文引用：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司

地址：杭州市上城区秋涛路660号

电话：0571-56929972

邮编：311200

联系人：裘竹青

邮箱地址：kjc_ztb@zjrcu.com

统一社会信用代码：91330000761316739P

乙方：腾讯云计算(北京)有限责任公司

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区9号楼4层101

电话：010-82173652

邮编：200233

联系人：谭路

邮箱地址：jackylutan@tencent.com

统一社会信用代码：911101085636549482

- 所在位置：合同首部签约主体信息栏
- 问题分析：
- 信息缺失：合同未列明甲乙双方“ 传真 ”及“ 法定代表人或负责人 ”，不符合商事合同审慎性要求，
- 信息不一致：甲方联系电话（0571-56929972）与国家企业信用信息公示系统/企查查登记的公开电话（
- 联系人信息虽无需与工商登记完全一致（因其可为具体业务对接人），但须以法定代表人信息为法定
- 法律依据：
- 《民法典》第四百七十条：合同内容一般应包括当事人的名称或者名称和住所，虽未强制列举传真、
- 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百一十六条：电子数据、书证
- 《市场主体登记管理条例》第二十四条：市场主体应当对其提交材料的真实性、合法性、有效性负责

修改建议：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司

地址：杭州市上城区秋涛路660号

电话：0571-85866919

传真：_____

邮编：311200

法定代表人：林仁方

联系人：裘竹青

邮箱地址：kjc_ztb@zjrcu.com

统一社会信用代码：91330000761316739P

乙方：腾讯云计算(北京)有限责任公司

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区9号楼4层101

电话：010-62671188

传真：_____

邮编：100085

法定代表人：李强

联系人：谭路

邮箱地址：jackylutan@tencent.com

统一社会信用代码：911101085636549482

检查要点 1.3：购买软件等产品，是否有核心知识产权

- 风险等级：高
- 审查结论：合同未赋予甲方对所购腾讯云软件产品享有任何核心知识产权；第7.2条单方保留全部服务

原文引用：

7.2

腾讯云保留本协议项下服务成果和服务衍生品的知识产权和其他权益；除本协议另有明确规定外，本协

- 所在位置：第七条 知识产权 第7.2款
- 问题分析：
- “服务成果”与“服务衍生品”未作明确定义，但结合合同上下文（如云服务器、数据库、中间件等
- 条款采用绝对化表述（“保留+排除”），未设置例外情形，既未区分腾讯云自有通用软件与甲方特定
- 若合同履行中涉及依甲方需求开展适配开发、私有化部署或联合调试等行为，则该等合作实质接近委
- 法律依据：
- 《计算机软件保护条例》第九条：“软件著作权属于软件开发者，本条例另有规定的除外。”
- 《计算机软件保护条例》第十一条：“接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人
- 《中华人民共和国著作权法》第十九条：“受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过

修改建议：

7.2

腾讯云保留其自有基础平台软件（包括但不限于底层操作系统、虚拟化引擎、通用中间件等）的全部知

（二）合同框架

检查要点 2.1：合同主要项目负责人是否确定、是否预留姓名、身份证号码及电话号码

- 风险等级：中
- 审查结论：合同未明确指定“合同主要项目负责人”，仅列明甲乙双方联系人，且未提供任何一方项

原文引用：

联系人：裘竹青

邮箱地址：kjc_ztb@zjrcu.com

电话：0571-56929972

联系人：谭路

邮箱地址：jackylutan@tencent.com

电话：010-82173652

- 所在位置：合同首部“联系人”信息栏
- 问题分析：
“联系人”不等同于“合同主要项目负责人”，二者在职责范围、履约责任及管理权限上存在实质性差异。
- 法律依据：
《档案服务外包工作规范 第4部分：档案整理服务》（DA/T 68.4—2020）第5.2.1条规定：“承包方应根据招投标文件、合同等约定，成立整理服务项目组，按发

修改建议：

甲方指定本合同主要项目负责人为：__，身份证号码：__，联系电话（手机）：__。

乙方指定本合同主要项目负责人为：__，身份证号码：__，联系电话（手机）：__。

双方项目负责人全面负责本合同项下服务的组织、实施、协调与验收对接工作，其履职行为视为各自一

检查要点

2.2：采购内容：品种、规格、型号、等级、花色等应具体注明，必要时可通过附件说明标的物的

- 风险等级：高
- 审查结论：合同未载明采购服务的具体品种、规格、型号、等级、花色等关键要素，仅以“所需服务

原文引用：

3.1.1

甲方可根据自身需求，自行通过腾讯云官网在线选购所需服务；甲方也可以委托甲方的专属客户经理、

- 所在位置：第三条 服务 3.1.1
- 问题分析：条款中反复使用“所需服务”“订购需求”等不确定性表述，未界定任何一项具体服务的
- 法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十五条：“除因技术复杂或者性质特殊，不能

修改建议：

3.1.1

甲方可根据自身需求，自行通过腾讯云官网在线选购所需服务；甲方也可以委托甲方的专属客户经理、

检查要点

2.3：合同金额：数量、价款要明确，包括数额的计量单位，同时写明标的物的单价、总价，币种

- 风险等级：高
- 审查结论：合同未载明任何具体服务项目的单价、总价、计量单位及币种，仅以概括性表述（如“服

原文引用：

3.2 服务费用

3.2.1

甲方可以通过先付费或后付费的方式获取腾讯云服务，具体以甲方所购买的服务所支持的付费方式为准

先付费，或称“预付费”，甲方需要在提交订单并完成付费后，腾讯云才提供相应的服务；后付费，甲

……（其余3.2.2 – 3.2.11条均未列明任何具体价格、单位、币种或金额）

- 所在位置：第三条“服务”→3.2“服务费用”全节
- 问题分析：条款虽设“服务费用”专节，但通篇未约定任一服务项目的计价基础，既无单价（如每GB/月），也无总价（如每月服务费），更无币种、单位、税率等要素，导致费用计算存在重大不确定性。
- 法律依据：《中华人民共和国合同法》第十二条：“合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。”

修改建议：

3.2 服务费用

3.2.1

本合同项下各项服务的具体价格、计量单位、币种及计费规则详见附件一《服务价格清单》，该清单构成

（1）服务名称：__

单价：人民币（大写）____元整（¥___.00）/【明确计量单位，如：GB/月、vCPU·小时、实例/年】

总价（固定价/上限价）：人民币（大写）____元整（¥____.00）

币种：人民币（CNY）

（2）服务名称：__

单价：人民币（大写）____元整（¥___.00）/【明确计量单位】

总价（固定价/上限价）：人民币（大写）____元整（¥____.00）

币种：人民币（CNY）

3.2.2

上述价格均为含税价，腾讯云应依国家规定向甲方开具合法有效的增值税专用发票。如遇国家税率调整

检查要点

2.4：付款计划：要有明确节点确认付款，应预留一部分金额待免费维保期结束后支付，且明确发

- 风险等级：高
- 审查结论：合同未设置基于服务阶段或交付成果的付款节点，缺乏验收触发机制；全文未约定免费维

原文引用：

"CDN网站加速费用、对象存储费用根据实际缴费账单，按照后付费模式结算，乙方向甲方提供上一月

"甲方后付费的，根据合同约定甲方在该服务的服务规则确定的付款期限内支付费用。服务规则未明确30个工作日内向乙方付款。双方另有约定的依其约定。"

"付款时，乙方应开具付款通知和应付款项的等额增值税专用发票，甲方在收到乙方付款通知和发票，

- 所在位置：附件一《合同内容清单》三、商务要求 第1、2、4点
- 问题分析：当前付款安排完全依赖月度运营账单，属于持续性服务费用结算逻辑，不适用于具有明确“服务支持”所载7×24热线及工单服务不构成法律意义上的维保义务，亦未对应资金保障安排；缺乏质
- 法律依据：《保障中小企业款项支付条例》第二条规定：“大型企业从中小企业采购货物、工程、服

修改建议：

“ 本合同采用节点式付款方式，具体如下：（1）合同生效且乙方完成全部前期准备工作（含环境适配

（三）其他基本问题

检查要点 3.1：校验相同条款在正文与附件中约定是否一致

- 风险等级：高
- 审查结论：合同正文与附件在“天”的定义、服务可用性标准、服务开通日期记录主体等方面存在多

原文引用：

14.2 除非另有说明，本协议正文及其附件中所有的“天”均为自然日，结算货币均为人民币。

- 所在位置：正文第十四条第14.2款
- 问题分析：正文第14.2款统一将“天”界定为自然日，但附件一、附件二、附件三中多次使用“工作日
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第四百六十九条（书面形式效力）、第四百七十条（争议条款

修改建议：

14.2
除非另有说明，本协议正文及其附件中所有的“天”均为自然日，结算货币均为人民币；但附件一、附

检查要点 3.1：校验相同条款在正文与附件中约定是否一致

- 风险等级：高

- 审查结论：服务可用性标准在附件一与附件二中存在明确数值冲突（99% vs 99.9%），且二者分属“验收要求”与“服务保障”不同功能模块，缺乏正文统一指引，将导致验收合

原文引用：

附件一 二、验收要求 1.
CDN加速后，全国范围内用户访问甲方互联网类系统可用性不低于99%。

附件二 四、服务可用性保证 1.
乙方保证甲方购买的服务的“服务可用性”达到99.9%，即每月服务不可用时间累计小于44分钟。

- 所在位置：附件一“二、验收要求”第1款；附件二“四、服务可用性保证”第1款
- 问题分析：附件一作为服务交付与验收依据，将可用性设为99%；附件二作为服务性能承诺文件，设
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第四百七十条：“当事人对合同条款的理解有争议的，应当按

修改建议：

附件一 二、验收要求 1.
CDN加速后，全国范围内用户访问甲方互联网类系统可用性不低于99.9%。

附件二 四、服务可用性保证 1.
乙方保证甲方购买的服务的“服务可用性”达到99.9%，即每月服务不可用时间累计小于44分钟；该标

检查要点 3.1：校验相同条款在正文与附件中约定是否一致

- 风险等级：中
- 审查结论：服务开通日期的记录主体在附件一与附件三中约定相反（甲方系统 vs 乙方系统），虽未直接涉及服务质量或付款条件，但将实质性影响计费起始日、服务履行起算点等时

原文引用：

附件一 三、商务要求 6.
上述服务的开通日期，指乙方为甲方开通CDN服务的日期，服务开通日期以甲方系统记录时间为准。

附件三 第三条 加速区域及范围等服务内容 2.
服务开通日期：指乙方为甲方开通CDN服务的日期，服务开通日期以乙方系统记录时间为准。

- 所在位置：附件一“三、商务要求”第6款；附件三“第三条”第2款
- 问题分析：两附件对同一术语“服务开通日期”赋予截然不同的记录主体，且未设置交叉核验、异议
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百一十条：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬

修改建议：

附件一 三、商务要求 6.
上述服务的开通日期，指乙方为甲方开通CDN服务的日期，服务开通日期以乙方系统记录时间为准；

附件三 第三条 加速区域及范围等服务内容 2.
服务开通日期：指乙方为甲方开通CDN服务的日期，服务开通日期以乙方系统记录时间为准；乙方应

检查要点 3.2：校验是否出现招标单位、谈判单位等其他流程中相关用语

- 风险等级：中

- 审查结论：合同首部引言段使用“公开招标编号”及“乙方投标承诺”等招投标程序专属术语，与本

原文引用：

根据浙江农村商业联合银行股份有限公司互联网类系统CDN加速服务项目(三年)采购(公开招标编号ZR

- 所在位置：合同首部引言段（签约依据说明部分）
- 问题分析：“公开招标编号”“投标承诺”系招投标程序中用于标书编制、开评标及中标通知环节的
- 法律依据：
 - 《中华人民共和国招标投标法》第四十六条：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日
 - 《中华人民共和国民法典》第一百四十三条：“具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具

修改建议：

根据浙江农村商业联合银行股份有限公司互联网类系统CDN加速服务项目（三年）采购的中标结果（中

检查要点 3.3：合同主体名称和签订主体名称首尾须保持一致

- 风险等级：中

- 审查结论：乙方名称在合同首部存在括号格式不一致问题，即“乙方：”处使用英文半角括号“（北京

原文引用：

乙方：腾讯云计算(北京)有限责任公司

账户：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- 所在位置：合同首部“乙方信息”条款项下
- 问题分析：合同主体名称作为识别缔约方唯一性的核心要素，其文字、标点、空格、括号类型等均应
vs
Unicode），构成形式瑕疵，可能引发对合同签署主体同一性的质疑，影响证据效力及后续争议解决中
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第四百七十条第一款第一项：“合同的内容由当事人约定，一

修改建议：

乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

账户：腾讯云计算（北京）有限责任公司

检查要点 3.4：援引法律校验是否有效

- 风险等级：中
- 审查结论：合同第13.2条使用“中国大陆法律法规（不包括冲突法）”作为准据法表述，存在术语不规

原文引用：

13.2

本协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决等，均适用中国大陆法律法规（不包括冲突法）。

- 所在位置：第十三条第13.2款
- 问题分析：
 - “中国大陆法律法规”非我国法定法律术语，不符合《立法法》《涉外民事关系法律适用法》等上位法规定；
 - 单方排除“冲突法”缺乏法律依据且逻辑矛盾：《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》系全国人大制定，效力层级高于部门规章及地方性法规；
 - 合同未明确当事人主体性质及连接点，无法排除涉外情形适用可能；根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十二条，涉外民事关系是指具有涉外因素的民事关系；
 - “法律法规”未明确是否包含司法解释、部门规章及地方性法规，易引发效力层级争议；依据《立法法》第八十七条，行政法规和地方性法规不得与宪法、法律相抵触；
- 法律依据：
 - 《中华人民共和国立法法》第八十七条：“宪法具有最高的法律效力，一切法律、行政法规、地方性法规、规章都不得同宪法相抵触。”
 - 《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第二条：“涉外民事关系适用的法律，依照本法确定。其他法律对涉外民事关系法律适用另有特别规定的，依照其规定。”
 - 《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第三条：“当事人依照法律规定可以明示选择涉外民事关系适用的法律。”
 - 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国涉外民事关系法律适用法〉若干问题的解释（一）》第一条：“涉外民事关系法律适用法所称的涉外民事关系，是指具有涉外因素的民事关系。”

修改建议：

13.2

本协议的成立、生效、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律（不含国际条约及国际惯例）

检查要点 3.5：正文最后，写上“ 以下为合同签署栏/以下无正文 ”的内容

- 风险等级：中
- 审查结论：合同正文末尾（附件六结束后）未设置“ 以下为合同签署栏 ”或“ 以下无正文 ”等标准分

原文引用：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司 乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

（加盖单位公章或合同专用章） （加盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人 法定代表人或授权代理人

（签字或加盖人名章）： （签字或加盖人名章）：

日期：2025年 月 日 日期：2025年 月 日

（注：涉及授权代理人签署的，请附法定代表人出具的授权书）

- 所在位置：合同文本末段，附件六之后、签署栏之前空白处缺失分隔标识

- 问题分析：合同签署栏作为缔约意思表示的最终确认环节，应与正文内容在形式上清晰区隔。当前结
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第四百七十条虽未强制规定具体格式用语，但强调合同应具备

修改建议：

以下为合同签署栏

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司 乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

（加盖单位公章或合同专用章） （加盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人 法定代表人或授权代理人

（签字或加盖人名章）： （签字或加盖人名章）：

日期：2025年 月 日 日期：2025年 月 日

（注：涉及授权代理人签署的，请附法定代表人出具的授权书）

四、优先处理建议

（一）必须立即修订的高风险问题

- 针对甲方被金融监管机构处以1110万元行政处罚的情形，应在合同中增设风险预警与单方救济机制，
- 全面补全并核验甲乙双方签约主体信息，包括但不限于传真号码、法定代表人姓名及职务，并确保联

- 重构第7.2条知识产权条款，明确区分腾讯云自有基础软件、甲方独立生成成果、双方合作/定制开发成果
- 在第三条“服务”中增补附件一《采购服务清单》，逐项列明所购服务的品种、规格、型号、等级、数量、交付时间
- 在第三条“服务费用”中增设附件一《服务价格清单》，明确每一项服务的单价、计量单位（如GB/月）
- 将付款方式由账单驱动型调整为里程碑节点式，设置预付款、初验款、终验款及质量保证金（5%）四笔款项
- 统一正文与附件中关于“天”的定义适用规则，在第14.2款中增加例外条款，明确附件中所有“工作日”均指乙方所在地的工作日
- 将附件一“验收要求”中的服务可用性标准由“不低于99%”统一提升至“不低于99.9%”，并与附件二“验收标准”保持一致
- 统一服务开通日期的记录主体，明确以乙方系统记录时间为准，并增设甲方异议期（2个工作日）及乙方整改期（5个工作日）

（二）建议同步修订的中风险问题

- 在合同首部明确指定甲乙双方“合同主要项目负责人”，并强制要求填写其真实姓名、身份证号码及联系方式
- 删除首部引言中“公开招标编号”“乙方投标承诺”等招投标阶段专属术语，改为援引“中标通知书”
- 统一乙方全称中括号格式，全文所有出现位置（包括“乙方：”“账户：”“签署栏”等）均使用中文括号
- 修改第13.2条准据法条款，将“中国大陆法律法规（不包括冲突法）”规范表述为“中华人民共和国法律”
- 在附件六结束后、签署栏之前插入标准分隔语“以下为合同签署栏”，清晰标识合同实质性内容终止

- 在签署栏上方空白处增加“以下无正文”提示语，进一步强化合同文本封闭性，防范对未列明补充条

附：审查标准覆盖核查表

序号	审查内容	审查状态
—	【（一）合同主体】	—
1.1	通过工商数据比对该签约主体是否存在重大涉法涉诉事项；	
1.2	核对经营范围，合同标的是否在经营范围之内；	
1.3	合同提供信息是否齐全，是否与工商登记一致，包括联系地址、联系电话	
1.4	购买软件等产品，是否有核心知识产权；	
—	【（二）合同框架】	—
2.1	合同主要项目负责人是否确定、是否预留姓名、身份证号码及电话号码	
2.2	采购内容：品种、规格、型号、等级、花色等应具体注明，必要时可通	
2.3	合同金额：数量、价款要明确，包括数额的计量单位，同时写明标的物	
2.4	付款计划：要有明确节点确认付款，应预留一部分金额待免费维保期结	
2.5	合同期限：约定具体的合同履行期限，可按照年度、季度、月、旬、日	
—	【（三）其他基本问题】	—
3.1	是否有错别字、是否标题顺序杂乱、是否付款计划所有总和与合同总金	
3.2	校验相同条款在正文与附件中约定是否一致	

3.3	校验是否出现招标单位、谈判单位等其他流程中相关用语	
3.4	合同主体名称和签订主体名称首尾须保持一致	
3.5	援引法律校验是否有效	
3.6	正文最后，写上“ 以下为合同签署栏/以下无正文 ”的内容	

覆盖率：15/15（100%）

附：Token 消耗统计

阶段	Token 消耗
规划（Planner）	2,246
审查（Sub-Agents + Reflectors）	525,385
汇总（Summarizer）	38,672
合计	566,303

附：报告生成信息

- 总耗时: 8m 16s
- 生成时间: 2026-03-02 14:49